

1530876-24.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530876-24.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530876-24.2021.8.26.0228 - 2022/000015

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO GOUVEIA DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

RICARDO GOUVEIA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70; c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'j', todos do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 22h45, na Rua Antônio Fontana, nº 100, Itaquera, nesta cidade e comarca da Capital/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular marca Samsung, 01 (um) fone de ouvido, 01 (um) colar, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, 02 (duas) alianças, além de 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo A30, 01 (um) fone de ouvido, 01 (uma) blusa de frio e 01 (uma) mochila, bens pertencentes às vítimas Vitor R. O. da S., adolescente, e Guilherme Ferreira Gomes (fls. 92/94).

A denúncia foi recebida (fls. 102/104), o réu foi citado e intimado (fls. 138 e 141) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 135/136).

Mantido o recebimento da denúncia (fl. 143), em 02 de maio de 2022 realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 144), e, em continuação, em 01 de julho de 2022 (fl. 172), em 12 de agosto de 2022 (fl. 193) e em 19 de agosto de 2022 (fl. 213). Foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 219/234).

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação, pois o conjunto probatório mostra-se frágil e "confusa quanto ao quesito autoria" (fls. 238/240).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Termo de Declarações (fls. 04 e 05), Termos de Depoimentos (fls. 03, 06 e 07/08), Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), Autos de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 15/17), Auto de Exibição e Apreensão da Motocicleta Utilizada para a Prática Delitiva (fl. 17), Relatório Final (fls. 82/84) e Laudo Pericial Metalográfico (fls. 160/166), bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Em que pese Guilherme não ter sido localizado para oferecer suas declarações em juízo, bem como Vitor, menor de idade, ter sido impedido por seus representantes legais de participar da instrução processual, ainda que sob a proteção da Lei 11.343/17, ambos os ofendidos compareceram em sede investigativa para formalizar a ocorrência.

No distrito policial, a vítima Guilherme Ferreira Gomes narrou que "estava andando de Skate com seu amigo VITOR e, no momento em que voltavam para casa, foram abordados por dois indivíduos numa motocicleta preta. Que o garupa da motocicleta mostrou uma arma de fogo e exigiu a entrega do seu celular e da sua mochila. Que o assaltante exigiu a entrega, por parte de VITOR, do celular, da blusa de frio, do fone de ouvido e da mochila. Que os assaltantes estavam de capacete, porém com as viseiras abertas, mas como a ação foi rápida, não consegue realizar o reconhecimento dos assaltantes. Por fim, relata que após consumarem o assalto, os bandidos empreenderam fuga na motocicleta preta, para local incerto" (fls. 04).

Na Delegacia, o adolescente Vitor R. O. da S. contou que "estava andando de Skate e, no momento em que voltava pra casa, foi abordado por dois indivíduos numa motocicleta preta. Que o garupa da motocicleta mostrou uma arma de fogo e exigiu a entrega do celular, da blusa de frio, do fone de ouvido e da mochila. Que os assaltantes estavam de capacete, porém com as viseiras abertas e, por este motivo, consegue reconhecer formalmente o indiciado RICARDO GOUVEIA DOS SANTOS como sendo o piloto da motocicleta que o assaltou. Relata que após consumarem o assalto, os bandidos empreenderam fuga na motocicleta, para local incerto" (fl. 05).

A seu turno, as testemunhas comuns foram contundentes e corroboraram a versão trazida pelas vítimas no caderno investigativo.

A testemunha Willian de Carvalho Carneiro narrou que no dia 12 de dezembro de 2021 estava retornando para casa e, em frente ao Metrô Itaquera, foi abordado no semáforo por "três motos com cinco indivíduos", os quais anunciaram o assalto; foi revistado pelos roubadores; levaram sua motocicleta e sua mochila - "tinha 01 (um) armado". Dias depois, em 21 de dezembro de 2021, ligaram do 63º D.P. informando que sua motocicleta havia sido recuperada; a moto não estava em bom estado - "ele caiu, tavam faltando peças". Os policiais lhe contaram que estavam em patrulha e foram informados "pelo pessoal da rua" sobre um assalto praticado por dois rapazes, "e foram atrás deles". Na delegacia, não reconheceu RICARDO como sendo um dos roubadores de sua moto, porque, na ocasião, em 12 de dezembro de 2021, todos usavam capacete.

Josivam Rabelo da Silva, policial militar, contou que, no dia dos fatos, irradiaram a informação "de que na redondeza havia uma moto praticando roubos"; iniciou patrulha juntamente de seu colega de farda pela área indicada quando avistaram "a motocicleta com as aparências iguais" às indicadas pela comunicação do COPOM; tentaram abordar os ocupantes da moto e eles se evadiram no contrafluxo - "tentaram ultrapassar um ônibus pela calçada, no momento em que eles caíram né, o garupa conseguiu fugir e gente conseguiu deter o rapaz aí, que ele tava na condução da motocicleta". O réu estava com "um celular" e, indagado sobre a procedência do aparelho, "ele falou que não sabia". Verificaram que a motocicleta que o acusado conduzia "era produto de roubo". Ato contínuo, a "mãe do garoto" vítima do roubo acontecido momentos antes ligou no celular que estava em posse de RICARDO, explicando a situação - "o filho dela tinha acabado de ser roubado"; quem atendeu à

chamada foi seu parceiro de farda. O acusado aduziu que a moto "era do amigo dele que fugiu". Não conhecia o acusado de outras diligências. Não se recorda de terem encontrado outros objetos em poder do réu.

Athos Henrique Rossini, policial militar, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Josivam. Acrescentou que, ao ser indagado sobre a moto e o aparelho celular, o acusado disse que "a motocicleta tinha sido roubada em outro dia, e o celular eles tinham acabado de roubar naquele dia"; segundo o réu, o comparsa que conseguira fugir, o qual estava na garupa, também participou do roubo anterior da motocicleta de Willian. A vítima do roubo do aparelho celular, um menor de idade, compareceu na delegacia acompanhado da genitora. A mãe do ofendido ligou no telefone celular subtraído e soube que haviam recuperado o aparelho e detido o acusado. O ofendido Vitor informou no distrito policial que o crime "foi feito com o emprego de arma de fogo, sob ameaça". Acredita que o roubador que conseguira fugir estava na posse do armamento; outra possibilidade seria a de que os roubadores tenham dispensado a arma de fogo, em outro local, antes de serem abordados. Reconheceu o acusado em juízo.

Em solo policial, RICARDO havia dito que "estava como passageiro da motocicleta produto de crime, e que iria comprar lança perfume com o seu colega, piloto da motocicleta (não quis fornecer demais dados do comparsa). Que o seu colega ficou nervoso com a presença da viatura da Polícia Militar, e que por este motivo acabou caindo ao solo. Em relação ao celular roubado, nega que seja o autor do crime em tela". (fl. 09).

Em juízo, negou os fatos. Aduziu que estava em frente a sua casa quando um conhecido parou e o convidou para irem comprar maconha; aceitou. No caminho, foram abordados por policiais militares. Não estava na condução da motocicleta; estava na garupa. O rapaz que dirigia a moto fugiu dos policiais e, em dado momento, caíram; o conhecido, o qual mora na sua rua, conseguiu fugir; ficou deitado no chão e foi preso pelos policiais. Levaram-no para a delegacia. A mãe da vítima do roubo ligou para o aparelho celular e falou com os policiais; o telefone do ofendido já estava no interior da viatura policial quando foi preso.

Essas são as provas colhidas nos autos e, diante delas, outra solução não há que condenar o réu pelo crime de roubo.

Por primeiro, a versão do acusado ficou isolada do conjunto probatório.

De outro lado, de forma praticamente uníssona, os policiais confirmaram os relatos das vítimas, tendo ambos surpreendido RICARDO em fuga com seu comparsa no dia dos fatos, em posse de parte dos objetos subtraídos.

O simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seus relatos não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados.

Ainda, os depoimentos prestados pelo policiais em juízo foram no mesmo sentido de seus relatos em sede investigativa (fls. 03 e 07/08).

[...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação, não restando dúvida de que RICARDO praticou o crime patrimonial.

Outrossim, como se não fosse suficiente, RICARDO foi preso em flagrante após fugir dos policiais, sendo encontrado com ele o celular da vítima Vitor, subtraído momentos antes em comparsaria e com o emprego de arma de fogo.

É dizer, o acusado não trouxe explicação convincente sobre os motivos pelos quais o objeto subtraído estava em sua posse.

Frise-se que, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da

prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câmara, AP. 250.141, Relator Penteado de Moraes, in JTACrimSP, 66/410).

A causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas também veio devidamente caracterizada nos autos.

De fato, no concurso delinquencial não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos e neste passo releva notar que as vítimas foram taxativas quanto à participação de 02 (duas) pessoas quando da prática do roubo, sendo uma delas RICARDO.

Relativamente à causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, torna-se plenamente justificada a sua incidência, especialmente por terem as vítimas sido expressas quanto à utilização da arma por pelo menos um roubadores, fato que veio corroborado pelos seguros depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e tiveram pessoal contato com os ofendidos. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]. 2. Ordem denegada". (STJ -HC 534.076/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/02/2020).

No mais, o crime restou consumado com a inversão da posse dos bens, salientando-se, uma vez mais, que o réu foi preso em flagrante com o celular da vítima Vitor.

Portanto, caracterizada a infração penal a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosagem das penas.

O acusado possui 24 (vinte quatro) anos, é amasiado e tem duas filhas, uma de 03 (três) anos e uma de 05 (cinco) anos; as filhas vivem com a mãe. Estudou até a 8ª Série. Interrompeu os estudos "quando caiu num erro" e acabou na Fundação Casa - "foi assalto"; após cumprir a medida, engravidou sua esposa. Mora em casa própria. Chegou a trabalhar como ajudante de jardineiro juntamente de seu pai, na Prefeitura; ganhava por volta de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Em 2019, quando passava por dificuldades, "cometeu uma burrice"; foi preso novamente pelo crime de roubo.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que estão bem delineadas as 02 (duas) causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo que, uma delas deve ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria (concurso de agentes). Nesse sentido: "É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria" (STJ - HC 526.057/SP, Ministro Leopoldo Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 26/11/2019, p. 03/12/2019). Assim sendo, pela circunstância prejudicial apontada, exaspero as penas dos crimes de roubo no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, sobressai a reincidência específica de RICARDO, condenado pela prática de roubo circunstanciado (processo nº 1513746-89.2019.8.26.0228 - fls. 47/49 e 50/52). Por conseguinte, elevo as sanções na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento da i. representante do

Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que o acusado aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]" (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Na última etapa, considerando a causa de aumento de pena - ameaça exercida com o emprego de arma de fogo - por força do dispositivo legal, majoro as penas no coeficiente de 2/3 (dois) terços, perfazendo 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 21 (vinte um) dias-multa.

Tendo em vista que os crimes de roubo foram cometidos mediante uma só ação, cabível a aplicação do concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, resultando em um acréscimo de 1/6 (um sexto) numa das penas impostas, perfazendo, em definitivo, em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 24 (vinte quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar RICARDO GOUVEIA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70; c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 24 (vinte quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo. Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "a" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o único possível em face da quantidade de pena aplicada, da circunstância judicial desfavorável e da reincidência específica de RICARDO em crimes patrimoniais. Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, vez que não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008).

Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, pois não há qualquer evidência de que não seja pessoa com hipossuficiência econômica como declinou em seu interrogatório.

Comunique-se às vítimas, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de outubro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA